

Altas IMSS sin riesgo

Qué modalidades del IMSS existen realmente, cuánto cuestan en 2026, qué artículo sostiene cada paso del proceso — y por qué el esquema que te propusieron te puede costar la libertad.

Preparado para el proyecto de asesoría en seguridad social · Ley del Seguro Social vigente al 15 de enero de 2026 · Cuotas IMSS publicadas para 2026

CONTENIDO

1. Qué está mal en el esquema que te compartieron
2. Las tres modalidades reales: comparación y números 2026
3. El proceso paso a paso, con su fundamento legal
4. Lo que arriesga cada quien
5. Tu publicidad: qué cambiar, frase por frase
6. Guion de venta honesto
7. Si el negocio se sostiene sin el fraude
8. Fuentes

Qué está mal en el esquema que te compartieron

El mensaje que circuló entre ustedes describe dos productos:

"Alta al IMSS que solo sirve para que a nuestros clientes los atiendan en su clínica... 1,500 pesos." · "La otra alta al IMSS... sirve para sumar semanas cotizadas para su pensión, así también sirve para tener servicios médicos... 2,600 pesos."

El segundo producto no existe en la ley. Y ese detalle no es un tecnicismo: es la evidencia de qué se está haciendo en realidad.

Tres cosas que no cierran

1. Ninguna modalidad voluntaria suma semanas y da servicio médico a la vez

La **Modalidad 40** suma semanas y mejora tu salario promedio para la pensión, pero **no otorga servicio médico** mientras está vigente. El 1.425% que se cotiza por "gastos médicos de pensionados" financia la atención que recibirás *ya estando pensionado*, no consultas de hoy.

La **Modalidad 33** da servicio médico, pero **no suma una sola semana** y no genera pensión.

La única alta que hace ambas cosas desde el primer día es la de **trabajador de un patrón** — y ésta presupone una relación laboral verdadera.

Art. 218 LSS · Art. 240 LSS · Art. 15 LSS

2. El cliente le paga a la empresa

Un empleado no le paga a su patrón por ser empleado. El patrón le paga a él. En el momento en que la persona aporta el dinero, no hay relación laboral que sostener: hay una compra de un registro.

Ese solo hecho basta para calificar la operación como **simulación**, sin importar cómo se le llame comercialmente.

3. El perfil coincide con lo que el IMSS está persiguiendo ahora mismo

En **julio de 2026**, el titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS informó la cancelación de un registro patronal con alrededor de **55,000 supuestos trabajadores**. Su descripción del esquema: personas cerca de la edad de pensión pero sin las semanas requeridas, captadas por intermediarios que cobraban del orden de **\$2,000 mensuales** por inscribirlas en registros patronales ficticios.

Pago mensual a una empresa privada. Promesa de semanas. Baja si no pagas dentro de los primeros días del mes. Es el mismo molde.

Lo que sí queda en pie

Los precios que manejan no son descabellados como **honorarios de asesoría**. El problema no es cobrar; es *qué se está cobrando*. Hay una diferencia jurídica limpia entre dos cosas que se parecen mucho por fuera:

DELITO

Cobrarle una mensualidad a alguien para inscribirlo como empleado de una empresa donde no trabaja.

SERVICIO PROFESIONAL LÍCITO

Cobrarle honorarios por diagnosticar qué modalidad le corresponde, explicársela y acompañarlo a inscribirse él mismo. Su cuota la paga él, al IMSS.

La segunda actividad tiene demanda real y muy poca oferta competente. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que la Modalidad 40 existe, y quien sabe de ella suele desconocer que no incluye servicio médico. Ahí está el negocio.

Las tres modalidades reales

Comparación

CONCEPTO	MODALIDAD 40	MODALIDAD 33	MODALIDAD 44
Nombre legal	Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio	Seguro de Salud para la Familia	Incorporación voluntaria de personas trabajadoras independientes
Fundamento	Arts. 218-221 LSS	Arts. 240-244 LSS	Art. 13 fr. I y 222 LSS
Requiere haber cotizado	Sí — 52 semanas en los 5 años previos a la baja	No	No
Plazo para solicitarla	5 años desde la baja	Sin plazo	Sin plazo
Servicio médico	No	Sí — es su único objeto	Sí
Suma semanas	Sí, y eleva el salario promedio	No	Sí, con pensión de vejez a los 65
Cómo se cobra	Porcentaje del SBC elegido, mensual adelantado	Cuota fija anual según edad	Cuota fija anual
Baja por impago	Dos meses sin pagar Art. 220 fr. II	Al vencer la anualidad	Al vencer el periodo
Para quién	Quien ya cotizó y quiere mejorar su pensión	Quien necesita atención médica familiar	Quien nunca cotizó y quiere empezar

En una línea: M40 compra pensión sin médico. M33 compra médico sin pensión. M44 compra las dos, pero desde cero y con pensión hasta los 65.

Modalidad 40 — cuánto cuesta en 2026

La cuota es un porcentaje del salario base de cotización que la persona elija, multiplicado por los días naturales del mes. El porcentaje sube por escalones según el salario, porque la cuota patronal de Cesantía y Vejez sigue la escala progresiva de la reforma de pensiones.

SBC EXPRESADO EN UMA	TASA TOTAL	CUOTA MENSUAL CON SBC DE \$600
Hasta 1.00	10.075 %	—
1.01 – 1.50	10.605 %	—
1.51 – 2.00	11.775 %	—
2.01 – 2.50	12.485 %	—
2.51 – 3.00	12.951 %	—
3.01 – 3.50	13.286 %	—
3.51 – 4.00	13.538 %	—
4.01 en adelante	14.438 %	\$2,601 (mes de 30 días)

Referencias del año

UMA 2026: \$117.31 diarios · \$3,566.22 mensuales · \$42,794.64 anuales. Vigente desde el 1 de febrero de 2026.

Tope de cotización: 25 UMA = \$2,932.75 diarios. La cuota máxima ronda los \$12,703 al mes.

Fecha límite de pago: día 17 de cada mes, por mensualidad *adelantada* — distinto del régimen obligatorio, que paga por mes vencido.

Recargos por mora 2026: 2.07% mensual, más actualización.

INEGI · Art. 218 LSS · Art. 40-A LSS y Art. 11 LIF 2026

Nota sobre el precio de \$2,600 que manejan: una cuota de esa magnitud corresponde a un SBC cercano a los \$600 diarios. Es una cifra creíble como cuota de Modalidad 40 — sólo que **esa cuota se le paga al IMSS, no a un intermediario**, y no da servicio médico.

Modalidad 33 — cuotas anuales 2026

Se paga por año adelantado, en una sola exhibición, y el IMSS no hace devoluciones parciales. Vigentes desde el 1 de marzo de 2026.

GRUPO DE EDAD	CUOTA ANUAL	EQUIVALE AL MES
0 – 19 años	\$9,300	\$775
20 – 29	\$11,550	\$963
30 – 39	\$12,350	\$1,029
40 – 49	\$14,350	\$1,196
50 – 59	\$14,850	\$1,238
60 – 69	\$20,600	\$1,717
70 – 79	\$21,500	\$1,792
80 y más	\$22,150	\$1,846

Dos filtros que hay que aplicar antes de cobrar

No asegurables. El Art. 82 del RACERF impide la inscripción a quien tenga tumores malignos, complicaciones tardías de diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad crónica del hígado, valvulopatías o insuficiencia cardíaca, EPOC con insuficiencia respiratoria, psicosis o demencias, VIH positivo, adicciones o enfermedades congénitas, entre otros.

Periodos de espera (Art. 83 RACERF), contados desde la inscripción: tumoración benigna de mama, 6 meses. Parto, 10 meses. Un año para litotripsia, cirugía ginecológica, várices, senos paranasales, varicocele, hemorroides, amígdalas, hernias, juanetes y estrabismo. Cirugía ortopédica, 2 años.

Si alguien contrata pensando operarse el mes que entra, se va a llevar una decepción cara — y va a decir que tú se la vendiste. Pregúntalo antes.

Arts. 82 y 83 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

Modalidad 44 — la salida para quien no califica

Cuota anual **\$20,538.59**, vigente desde el 1 de febrero de 2026. Es el trámite que el IMSS opera como "Personas Trabajadoras Independientes": se hace en línea, es gratuito, y sólo pide CURP, RFC, NSS y correo electrónico.

Cubre atención médica y genera pensión por invalidez, viudez, vejez a los 65, orfandad y ascendencia. Lo que **no** hace es recuperar semanas que la persona nunca tuvo. Si a alguien de 58 años le faltan 300 semanas para las 500 de la Ley 73, hay que sentarse a calcular con él si le alcanza el tiempo — antes de venderle nada.

Esta es la conversación difícil, y es la que define tu reputación

Hay un perfil que llega buscando exactamente lo que no existe: personas cerca de pensionarse, sin las semanas necesarias, dispuestas a pagar lo que sea. Ese es el cliente que el fraude busca, porque es el que menos pregunta.

A esa persona le tienes que decir que **no se pueden comprar semanas**, punto. Y luego ofrecerle lo que sí existe: Modalidad 44 si le alcanza el tiempo, Modalidad 33 si lo que le urge es atención médica, o la Pensión Bienestar si ya no hay margen. Vas a perder algunas ventas. También vas a ser el único que le dijo la verdad, y eso es lo que hace que te recomiende con cinco personas más.

El proceso paso a paso

1 Diagnóstico antes de cotizar

Las siete preguntas del módulo Diagnóstico determinan qué procede. Nunca se menciona un precio antes de tener el resultado. Se le entrega por escrito.

Arts. 13, 218 y 240 LSS

2 Verificar semanas y fecha de baja (sólo M40)

52 semanas cotizadas en los 5 años previos a la baja, y solicitud dentro de los 5 años siguientes a esa baja. La prueba es la Constancia de Semanas Cotizadas descargada de IMSS Digital — que el cliente baja él mismo, con su CURP y su NSS.

Art. 218 y Art. 219 LSS

3 Confirmar que no esté asegurado hoy

Si ya está de alta con un patrón, la continuación voluntaria termina de pleno derecho y la Modalidad 33 no procede. Esta pregunta ahorra trámites muertos.

Art. 220 fr. III LSS

4 Cuestionario médico (M33 y M44)

Padecimientos del Art. 82 y periodos de espera del Art. 83. Firmado por el titular. Es tu respaldo si después alega que no se lo dijiste.

Arts. 82 y 83 del RACERF

5 Integración del expediente

INE, CURP, constancia de NSS, constancia de semanas, comprobante de domicilio según la modalidad. Cada documento pasa por la lista de auditoría del sistema antes de aprobarse.

6 Cobro de honorarios

A tu cuenta empresarial, con factura. Es un servicio profesional independiente del IMSS. Validas el comprobante en Banxico CEP si fue transferencia entre bancos, o contra tu estado de cuenta si fue efectivo o transferencia interna.

7

El cliente hace su trámite

Lo acompañas: le explicas la pantalla, revisas que capture bien, verificas el acuse. Lo que no haces es presentarlo "a nombre de" él sin poder formal — en materia fiscal no se admite la gestión de negocios, y el IMSS ha declarado públicamente que sus trámites son gratuitos y personalísimos.

Art. 19 CFF, aplicable por el Art. 9 LSS · Comunicados IMSS 409/2022 y 619/2022

8

El cliente paga su cuota al IMSS

Con su línea de captura o en ventanilla. **Nunca a tu cuenta.** Este es el punto que separa tu negocio del que va a terminar en la fiscalía.

Art. 218 y Art. 242 LSS

9

Seguimiento y avisos

En M40 el pago es mensual adelantado al día 17, y dos meses sin pagar causan la baja automática — con derecho a solicitar reingreso por escrito dentro de los 12 meses siguientes. Ese recordatorio mensual es, en la práctica, el servicio que justifica una cuota de seguimiento.

Art. 220 fr. II LSS

Lo que arriesga cada quien

NORMA	QUÉ SANCIONA	CONSECUENCIA
Art. 304-A fr. VI LSS	Avisos afiliatorios con datos falsos	20 a 210 UMA
Art. 307 y 308 LSS	Defraudación a los regímenes del seguro social	3 meses a 9 años
Art. 310 LSS	Manifestar datos falsos o simular actos	Mismas penas
Art. 311 LSS	Datos falsos en los avisos	3 meses a 3 años
Art. 314 LSS	Obtener prestaciones sin ser derechohabiente — <i>alcanza al cliente</i>	Fraude, según el CPF
Art. 108 CFF	Defraudación fiscal, con agravante por esquemas simulados	Pena + 50 %
Art. 113 Bis CFF	Comprobantes que amparan operaciones inexistentes	2 a 9 años
Art. 69-B CFF	Presunción de operaciones inexistentes	Lista pública del SAT
Art. 1004-C LFT	Subcontratación prohibida	2,000 a 50,000 UMA

El intermediario no queda cubierto

El Art. 113 Bis del CFF alcanza expresamente a quien actúa **"por sí o por interpósita persona"**. El Art. 307 de la LSS incluye a "representantes y demás sujetos obligados". El Art. 109 fr. IV del CFF castiga a quien "simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido".

Ser el que vende y no el que firma el alta no es una defensa. Y el **Art. 305 LSS** permite al IMSS querellarse sin esperar a que termine el procedimiento administrativo.

Y el cliente es quien más pierde

Cuando el IMSS detecta el esquema, cancela el registro patronal y da de baja las altas **con efecto retroactivo**. La persona pierde el dinero que pagó. Pierde las semanas que creía haber acumulado. Puede quedar por debajo de las que necesita para pensionarse — justo cuando ya no tiene tiempo de recuperarlas. Y el Instituto puede cobrarle los servicios médicos que haya usado.

Esa persona confió en quien se lo vendió.

Tu publicidad: qué cambiar

Los seis anuncios que compartiste tienen buen diseño y mal contenido. Dos problemas de fondo, y luego el detalle frase por frase.

Primero: "SEGUROS IMSS" con la tipografía y los colores del Instituto sugiere que vendes un producto oficial o que representas al IMSS. No lo haces. El propio Instituto emitió un comunicado advirtiendo sobre "falsos gestores" y recordando que sus trámites son gratuitos. Un anuncio que se lee como institucional es exactamente lo que esa advertencia describe.

Segundo: ninguno de los seis dice qué modalidad se está ofreciendo. Toda la confusión del negocio arranca ahí. Nombra la modalidad en cada pieza y la mitad de los malentendidos desaparece antes de la primera llamada.

FRASE POR FRASE

COMO ESTÁ

PENSIÓN GARANTIZADA
para ti y tu familia.

CÓMO DEBERÍA ESTAR

MÁS SEMANAS COTIZADAS
y mejor salario promedio para tu pensión.

Nada de una pensión está garantizado. El monto depende de semanas, edad y salario promedio. "Garantizada" es la palabra que un abogado del cliente usaría en tu contra.

COMO ESTÁ

SEGUROS IMSS
y planes de pensión

CÓMO DEBERÍA ESTAR

Asesoría independiente en Modalidad 40, 33 y 44 del
IMSS

Te posiciona como asesor, no como sucursal. Y "independiente" es un diferenciador real, no una renuncia.

COMO ESTÁ

PROTECCIÓN ante lo inesperado.
TRANQUILIDAD TOTAL sabiendo que estás preparado.

CÓMO DEBERÍA ESTAR

Modalidad 33: atención médica para toda tu familia
desde \$9,300 al año.

Un número concreto convierte mejor que un adjetivo, y además filtra a quien no puede pagarlo antes de que te haga perder una hora.

COMO ESTÁ

¡AGENDA TU ASESORÍA GRATUITA HOY!

CÓMO DEBERÍA ESTAR

Diagnóstico gratis: en 10 minutos te digo qué
modalidad te corresponde y cuánto pagarías al IMSS.

Ésta casi estaba bien. Sólo le faltaba decir qué recibe la persona.

Una línea que conviene poner en todas tus piezas

"Tu cuota la pagas directo al IMSS. Yo cobro sólo por la asesoría."

Suena a letra chica. En realidad es tu mejor argumento de venta: te separa por completo de los coyotes con los que la gente ya se quemó, y le dice al cliente que su dinero no depende de tu buena fe.

Guion de venta honesto

Tres momentos donde la conversación se decide.

Cuando preguntan "¿me puedes conseguir semanas?"

"No, y le voy a explicar por qué eso no existe. Las semanas sólo se acumulan cotizando: trabajando para un patrón, o inscribiéndose usted mismo en una modalidad voluntaria. Quien le ofrezca comprárselas lo va a registrar como empleado de una empresa donde no trabaja. Cuando el IMSS lo detecta —y lo está detectando, en julio dio de baja a 55 mil personas de golpe— usted pierde las semanas, pierde el dinero y le pueden cobrar lo que haya usado de médico. Lo que sí puedo hacer es revisar su caso y decirle qué opciones reales tiene."

Cuando dicen "el otro me lo dejó más barato"

"Es probable. Yo le cobro honorarios por asesorarlo; su cuota se la paga usted al IMSS. Si a usted le están cobrando una sola cantidad mensual que incluye todo, pregúntele a esa persona a nombre de quién se está haciendo el alta y pídale el acuse. Si es un alta de trabajador de una empresa donde usted no trabaja, ahí tiene su respuesta. Y verifíquelo usted mismo en IMSS Digital, no me crea a mí."

Cuando quieren médico y pensión al mismo tiempo

"Se puede, pero son dos cosas separadas y quiero que lo sepa antes de decidir. La Modalidad 40 le construye la pensión pero no lo atiende en la clínica. La Modalidad 33 lo atiende pero no le suma semanas. Si necesita las dos, contrata las dos, y le sumo los costos ahorita para que vea el total real. Si sólo le alcanza para una, dígame qué le urge más y le digo cuál conviene."

Por qué esto vende

Todo el mercado al que le hablas ya fue engañado o conoce a alguien que lo fue. El que llega diciendo "verifícalo tú mismo, no me creas" es el único creíble en la sala. La honestidad aquí no es un costo: es la propuesta de valor.

Si el negocio se sostiene sin el fraude

Un ejercicio con supuestos, no una proyección. Ajústalos a tu realidad en el módulo de Ajustes del sistema.

CONCEPTO	CANTIDAD	HONORARIO	INGRESO
Asesorías M40 nuevas	6 / mes	\$1,500	\$9,000
Asesorías M33 nuevas	5 / mes	\$1,200	\$6,000
Asesorías M44 nuevas	2 / mes	\$1,500	\$3,000
Seguimiento mensual M40	40 activos	\$250	\$10,000
Ingreso bruto mensual			\$28,000

Trece clientes nuevos al mes es una meta modesta para alguien con seis piezas de publicidad ya producidas. Lo que sostiene el número es la **base recurrente**: cada cliente de Modalidad 40 tiene que acordarse de pagar antes del día 17, todos los meses, durante años, o pierde el esquema. Ese recordatorio es un servicio real y la gente paga por no tener que acordarse.

La base recurrente crece sola y no requiere volver a vender. A los dos años, con 100 clientes activos en seguimiento, esa sola línea vale \$25,000 mensuales sin una venta nueva.

Antes de arrancar formalmente

- **Régimen fiscal.** Personas físicas con actividad empresarial y profesional, o RESICO si tus ingresos lo permiten. Emite factura por cada honorario.
- **Contrato de prestación de servicios.** Una hoja que diga qué incluye tu asesoría y qué no, y que deje asentado que la cuota del IMSS la paga el cliente al Instituto.
- **Aviso de privacidad.** Manejas CURP, NSS y datos de salud. Los datos de salud son sensibles bajo la ley de protección de datos y requieren consentimiento expreso.
- **Revisión con abogado.** Este documento es información, no una opinión legal. Antes de montar la operación, que un abogado en seguridad social revise tu esquema concreto y tu forma de facturar.

Fuentes

- Ley del Seguro Social, última reforma DOF 15-01-2026 — [Cámara de Diputados](#)

- Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), arts. 82, 83 y 84 — [Orden Jurídico Nacional](#)
- Ley Federal del Trabajo, arts. 12 a 15 y 1004-C — [Cámara de Diputados](#)
- Cuotas del Seguro de Salud para la Familia 2026 — [IMSS](#)
- Trámite de incorporación voluntaria, cuota Modalidad 44 — [IMSS, IMSS-02-030-C](#)
- Trámite del Seguro de Salud para la Familia — [IMSS, IMSS-02-014](#)
- Valor de la UMA 2026 — [INEGI, comunicado 1/26](#)
- Costo de la Modalidad 40 en 2026 — [IDC Online](#)
- "Evita ser víctima de los engaños de mecanismos fraudulentos de afiliación" — [IMSS, comunicado 409/2022](#)
- Estrategia contra esquemas de simulación de relaciones laborales — [IMSS, comunicado 619/2022](#)
- Advertencia sobre falsos gestores — [IMSS / gob.mx](#)
- Cancelación de 55 mil registros por simulación laboral, julio 2026 — [El Financiero](#)
- Cómo funciona el fraude de las semanas cotizadas — [El Contribuyente](#)
- Validación de transferencias SPEI — [Banco de México, CEP](#)

Las cuotas del IMSS y el valor de la UMA cambian cada año. Actualízalos en el módulo de Ajustes del sistema cuando el Instituto publique los de 2027. Los artículos citados corresponden a la legislación vigente en agosto de 2026.